

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974 -	พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่	โจทก์
975/2554	นายวิทยาหรือเอก ไฉนวงศ์ กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 276 วรรคสอง (เดิม), มาตรา 281

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

แม้ผู้เสียหายที่ 2 จะเบิกความว่า ผู้เสียหายที่ 2 เห็นจำเลยที่ 1 ถืออาวุธปืนเฉพาะตอนอยู่หน้าร้าน ขณะที่อยู่ในห้องผู้เสียหายที่ 2 ไม่ทันสังเกต แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การว่าขณะที่จำเลยที่ 1 กระทำฆ่าเราผู้เสียหายที่ 2 จำเลยที่ 1 เก็บอาวุธปืนไว้ได้ที่นอนที่ผู้เสียหายที่ 2 นอนอยู่ และได้บอกผู้เสียหายที่ 2 ด้วยว่ามีกระสุนปืน 4 นัด ซึ่งการเก็บอาวุธปืนพกไว้ใกล้ชิดกับตัวเช่นนั้นเป็นการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองของจำเลยที่ 1 และฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราโดยมีอาวุธปืนแล้ว ซึ่งความผิดดังกล่าวไม่เป็นความผิดอันยอมความได้ตามบทบัญญัติแห่ง ป.อ. มาตรา 281 แม้มารดาและผู้เสียหายที่ 2 มาถอนคำร้องทุกข์สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ก็ไม่ระงับ

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และให้เรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองสำนวนเป็นใจความว่า ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 276, 278, 335, 362, 364, 365, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ครอบครองของกลาง ให้จำเลยที่ 2 คืบเครื่องตีเบียร์ยี่ห้อช้าง 30 ขวด และเครื่องตีฉลาม 4 ขวด หรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน 2,480 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในข้อหาฆ่าและพาอาวุธปืน ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในข้อหากระทำความผิด ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 91 ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 365 (2) (3) ประกอบมาตรา 362 (ที่ถูกประกอบมาตรา 364), 83 ฐานกระทำความผิด จำคุก 1 ปี ฐานร่วมกันบุกรุก จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในข้อหากระทำความผิดนับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ข้อหา
อื่นสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ยก คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง จำคุก 15 ปี ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 10 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุกฐานมีอาวุธปืน
และพาอาวุธปืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว รวมเป็นจำคุก 10 ปี 9 เดือน ส่วน
จำเลยที่ 2 ฐานร่วมกันบุกรุก จำคุก 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุกฐานกระทำ
อนาจารตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว รวมเป็นจำคุก 12 เดือน ริบอาวุธปืนของ
กลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นได้ว่า ผู้เสียหายที่ 1 เป็น
เจ้าของร้านอาหารบ้านเพลงที่เกิดเหตุ และเป็นนายจ้างของผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3
ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง ร้านที่เกิดเหตุปิดเนื่องในวันวิสาขบูชา มีคนร้ายจัดประตู่
เหล็กร้านที่เกิดเหตุเข้าไปลักเอาทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้ายไป ผู้เสียหายที่
2 และที่ 3 กลับมาที่ร้านที่เกิดเหตุ พบกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในร้านและพบจำเลยที่ 1 จึงขอ
ให้จำเลยที่ 1 พาเข้าไปในร้าน จำเลยที่ 1 แสดงอาวุธปืนพกของกลางให้กลุ่มวัยรุ่น
เห็น แล้วพาผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 เข้าไปในร้าน ไปส่งผู้เสียหายที่ 3 ที่ห้อง จากนั้น
จึงไปส่งที่ห้องผู้เสียหายที่ 2 และกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 2 กับพวก
มาที่ร้านที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ได้จับมือและหอมแก้มกระทำอนาจารผู้เสียหายที่ 3

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิด
ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 โดยมีอาวุธปืนหรือไม่ เห็นว่า ผู้เสียหายที่ 2
เป็นผู้หญิง การถูกกระทำชำเราเป็นเรื่องอับอายที่ต้องปิดบัง เว้นแต่จะถูกกระทำโดย
ไม่สมัครใจและต้องการให้ผู้กระทำถูกลงโทษจึงจะเปิดเผยหรือนำเรื่องน่าอับอายดัง
กล่าวไปแจ้งให้ผู้อื่นทราบ ซึ่งผู้เสียหายที่ 1 ก็ได้เบิกความว่า เมื่อผู้เสียหายที่ 1 พบ
กับผู้เสียหายที่ 2 หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายที่ 2 นั่งร้องไห้ตรงม้านั่งหินอ่อนหน้าร้าน ผู้
เสียหายที่ 2 แจ้งว่า สิ่งของภายในร้านถูกเอาไปหมดแล้วและผู้เสียหายที่ 2 ถูก
จำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเรากับประสงค์จะไปแจ้งความ ซึ่งหากผู้เสียหายที่ 2
สมัครใจให้จำเลยที่ 1 กระทำชำเราแล้วก็ไม่น่าที่จะเล่าเรื่องดังกล่าวให้ผู้เสียหายที่ 1
ฟัง และพากันไปแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 พยานหลักฐานโจทก์จึงฟังได้โดย
ปราศจากสงสัยว่าจำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 ส่วนที่จำเลยที่ 1 จะมี
อาวุธปืนในการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 ด้วยหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้ผู้เสีย
หายที่ 2 จะเบิกความว่า ผู้เสียหายที่ 2 เห็นจำเลยที่ 1 ถืออาวุธปืนเฉพาะตอนอยู่หน้า
ร้าน ขณะที่อยู่ในห้องผู้เสียหายที่ 2 ไม่ทันสังเกต แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1
ให้การว่า ขณะที่จำเลยที่ 1 กระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 จำเลยที่ 1 เก็บอาวุธปืนไว้ได้
ที่นอนที่ผู้เสียหายที่ 2 นอนอยู่ และได้บอกกับผู้เสียหายที่ 2 ด้วยว่ามีกระสุนปืน 4
นัด ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาที่จำเลยที่ 1 ได้ให้การต่อพนักงาน
สอบสวนไว้หลังวันเกิดเหตุเพียง 1 วัน กับได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ด้วย
จึงเชื่อว่าเป็นจริงตามนั้น ซึ่งการเก็บอาวุธปืนพกไว้ใกล้ชิดกับตัวเช่นนั้นเป็นการมี
อาวุธปืนอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 และฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐาน
ข่มขืนกระทำชำเราโดยมีอาวุธปืนแล้ว ซึ่งความผิดข้อหาดังกล่าวไม่เป็นความผิดอัน
ยอมความได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 ดังนั้นแม้
มารดาและผู้เสียหายที่ 2 มาถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ก็ไม่
ระงับไป ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น...

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ ตันติภิรมย์-พินิจ สุเสาร์จ-วีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายวันชัย อินทร์แก้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายวิกร อังคณาวิศัลย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2222/2548

ต้น

หมายเหตุ